P U T U S A N

Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Aryanto alias Ari Gagok bin Safriyal**
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir	: 18 Tahun/ 19 Desember 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hang Tuah Gg. Harapan I Nomor 111 RT 001/RW005, Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat dijalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1109/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 05 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan kartu 0831 2577 1623.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL** bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO** dan **saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing)* pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO bahwa Terdakwa mempunyai link penjual pil ekstasi atas nama Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO hendak membeli pil ekstasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO pergi menuju ke dekat Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARYONO SANTOSO. Pada saat bertemu, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor:285/BB/V/10242/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil ekstasy (inex) Narkotika jenis pil ekstasy dengan dengan berat kotor 1.32 gram dan berat bersih 1.05 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir barang bukti yang Narkotika jenis ekstasy warna biru merk minion dengan berat bersihnya 1.05 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1033/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1522/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1152/2023/NNF berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL** bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO** dan **saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / *splitzing)* pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Lorong Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.05 Wib, oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) dan Team Opsnal Reskrim Polsek Limapuluh mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis pil esktasi di areal Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek Limapuluh langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.15 tepatnya di Lorong Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP melihat saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu pada saat itu langung berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantaraan Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, di mana Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) selaku Penjual merupakan orang kenalan dari Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) dan Team Opsnal Reskrim Polsek Limapuluh dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Lima Puluh untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:285/BB/V/10242/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil ekstasy (inex) Narkotika jenis pil ekstasy dengan dengan berat kotor 1.32 gram dan berat bersih 1.05 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. 3 (tiga) butir barang bukti yang Narkotika jenis ekstasy warna biru merk minion dengan berat bersihnya 1.05 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1033/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1522/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1152/2023/NNF berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan Saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO (berkas terpisah);
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Polsek Limapuluh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL;
   - Bahwa Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis pil esktasi di areal Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek Limapuluh langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.15 terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL yang merupakan teman dari saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, pada akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Di mana dari hasil pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) kepada Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi jual beli 3 pil ekstasi yaitu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **DEDI HANDOCO HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan Saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO (berkas terpisah);
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Polsek Limapuluh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL;
   - Bahwa Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
   - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis pil esktasi di areal Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek Limapuluh langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.15 terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat dilakukan interogasi, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL yang merupakan teman dari saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, pada akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa langsung menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Di mana dari hasil pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, upah yang diberikan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) kepada Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi jual beli 3 pil ekstasi yaitu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO melakukan tindak pidana Narkotika tersebut pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli 3 pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO telah berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO bahwa Terdakwa mempunyai link penjual pil ekstasi atas nama Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO langsung mendatangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO hendak membeli pil ekstasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO pergi menuju ke dekat Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat bertemu, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut akan tetapi saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dari sepupunya yang bernama Sdr VIKI, dan saat itu Sdr VIKI pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila hendak membeli pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) saja;
- Bahwa upah yang diberikan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) kepada Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi jual beli 3 pil ekstasi yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO yaitu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Di mana HP tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan kartu 0831 2577 1623;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

➢ Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:285/BB/V/10242/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil ekstasy (inex) Narkotika jenis pil ekstasy dengan dengan berat kotor 1.32 gram dan berat bersih 1.05 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir barang bukti yang Narkotika jenis ekstasy warna biru merk minion dengan berat bersihnya 1.05 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1033/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1522/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1152/2023/NNF berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Bahwa terungkap fakta pada saat dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

interogasi, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL yang merupakan teman dari saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat itu berdasarkan Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli 3 pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);

2. Bahwa Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL menyadari dan mengkehendaki perbuatannya menjadi perantara / membantu saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) yang merupakan penjual ekstasi yang sudah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya, di mana Terdakwa mendapat upah yang diberikan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO bahwa Terdakwa mempunyai link penjual pil ekstasi atas nama Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO hendak membeli pil ekstasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO pergi menuju ke dekat Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat bertemu, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi. (disita dalam berkas perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO);

4. Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) butir pil ekstasi yang disita dalam berkas perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANTOSO merupakan ekstasi yang diperoleh Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) melalui perantara Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:285/BB/V/10242/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil ekstasy (inex) Narkotika jenis pil ekstasy dengan dengan berat kotor 1.32 gram dan berat bersih 1.05 gram, dengan perincian sebagai berikut:
   1. 3 (tiga) butir barang bukti yang Narkotika jenis ekstasy warna biru merk minion dengan berat bersihnya 1.05 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
   2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1033/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1522/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1152/2023/NNF berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 20 September 2023, dengan Nomor PDM-488/PEKAN/09/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Aryanto alias Ari Gagok bin Safriyal**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Dengan demikian unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aryanto alias Ari Gagok bin Safriyal tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.15 Wib berhasil melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO di Parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi dari saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Bahwa terungkap fakta pada saat dilakukan interogasi, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO mengakui bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut diperoleh dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL yang merupakan teman dari saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO HARAHAP (masing-masing Anggota Polri Polsek Limapuluh) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Jalan Hang Tuah Ujung dekat simpang BPG Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y 91 warna hitam. Pada saat itu berdasarkan Terdakwa mengakui bahwa pernah menjadi perantara membantu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO untuk memesankan dan membeli 3 pil ekstasi untuk saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO ke Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL menyadari dan mengkehendaki perbuatannya menjadi perantara / membantu saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO untuk membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi dari Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan penjual ekstasi yang sudah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya, di mana Terdakwa mendapat upah yang diberikan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO bahwa Terdakwa mempunyai link penjual pil ekstasi atas nama Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO hendak membeli pil ekstasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO pergi menuju ke dekat Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat bertemu, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi. (disita dalam berkas perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) butir pil ekstasi yang disita dalam berkas perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO merupakan ekstasi yang diperoleh Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) melalui perantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:285/BB/V/10242/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil ekstasy (inex) Narkotika jenis pil ekstasy dengan dengan berat kotor 1.32 gram dan berat bersih 1.05 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir barang bukti yang Narkotika jenis ekstasy warna biru merk minion dengan berat bersihnya 1.05 gram, untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berles merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.27 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1033/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1522/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1152/2023/NNF berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa adapun cara permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana / transaksi Narkotika jenis ekstasi yang dilakukan Terdakwa ARYANTO Alias ARI GAGOK Bin SAFRIYAL bersama-sama bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO dan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual Narkotika jenis pil ekstasi, lalu pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO bahwa Terdakwa mempunyai link penjual pil ekstasi atas nama Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO hendak membeli pil ekstasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO pergi menuju ke dekat Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO. Pada saat bertemu, saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO, lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk uang pemesan pil ektasi. Kemudian pada saat itu, Terdakwa menghubungi Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) untuk mengajak bertemu, lalu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung pergi bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO menuju Jalan Sisingamaharaja tepatnya di sebelah Mesjid Agung Nur, Kec. Kota Pekanbaru. Setelah sampai, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO bertemu dengan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pemesanan pil ekstasi kepada Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) dan Sdri KAK YETI Alias KAK YET (DPO) menyerahkan 3 butir pil ekstasi kepada Terdakwa, setelah menerima ekstasi tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU IRAWAN Alias ARJUNA Bin SUTIONO dan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO langsung pulang menuju Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya. Kemudian setelah sampai di parkiran Hotel Emerald Place Jalan Kuantan Raya, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 butir pil ekstasi tersebut kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANTOSO lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO berhasil ditangkap oleh Saksi HAMDANI dan Saksi DEDI HANDOCO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening klip berles merah ukuran kecil yang berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi. (disita dalam berkas perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias APIZ Bin HARYONO SANTOSO);

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan kartu 0831 2577 1623, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aryanto alias Ari Gagok bin Safriyal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam dengan kartu 0831 2577 1623.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Andi Hendrawan, S.H., M.H.	**Iwan Irawan, S.H.**
Daniel Ronald, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)